رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٩١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٣٩٠ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٨هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - عقار - تعديات - إزالة - غرامة مالية - زيادة نسبة البناء عن الحد المسموح - تضرر المبنى من الإزالة - الاستئناس برأي الخبير - عيب المحل.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إزالة البناء الزائد عن النسبة المحددة في ترخيص البناء - تضمن النظام إزالة مخالفة البناء، وفي الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية يدفع عنها نصف تكاليفها، مع إحضار شهادة من مكتب هندسي معتمد يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة - إفادة مكتبين هندسيين بأن إزالة البناء الزائد قد يؤثر على سلامة المبنى؛ مما يتقرر معه عدم صحة القرار محل الدعوى لتعيّبه بعيب المحل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).
- القاعدة الفقهية: (الضرر لا يزال بمثله).
- الفقرة (٣/١/٤) من جدول المخالفات المرفق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

الوَقَائِع

تتحصل واقعات هذه الدعوى حسبما تبين من أوراقها أن المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ جاء فيها: أنه صدر قرار أمانة محافظة الطائف رقم (٤٠١٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ المتمثل في دفع غرامة الزيادات بالعقار الواقع بحي الأخباب (الوسام) بالقطعة رقم (٣٠٦١) من المخطط رقم (٦٤٨) بموجب رخصة البناء رقم (١٧١٠) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٩هـ، وغرامة بمبلغ قدره (٥٧,٥٧٦,٢٥) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمئة وستة وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وإزالة الزيادة في الملحق العلوي بمقدار (٣٥٢,٧١) متر. وبين المدعي أنه قام بسداد مبلغ الغرامة بشكل كامل، وأما ما ورد بشأن الإزالة للزيادة بالعقار فيترتب عليها تأثير على أساسات المبنى وفقاً لتقرير المكتب الهندسي المتضمن: (فيما ورد بالدور الثالث وهو من المفترض أن يكون الملحق العلوي، فإن الزيادة المخالفة تعد كبيرةً وتقدر بكامل المبنى تقريباً، وبمقارنتها بالمساحة الموجودة بالرخصة وهي مساحة صغيرة بالنسبة للمبنى، فإنه من الممكن من الناحية الهندسية إزالة المساحات المخالفة بالملحق العلوي، ولكن يخشى أثناء أعمال الهدم أن يحدث ضرر لباقي المبنى الأساسي وخاصةً بأعمدة المبنى، وذلك لكثرة الاهتزازات الناتجة عن معدات التكسير، وكذلك تساقط مكونات الهدم على سطح المبنى الأساسي؛ وعليه فإن المكتب يوصي بعدم الإزالة)، وختم صحيفته بطلب الحكم بإلغاء القرار. وبعد

إحالة القضية لهذه الدائرة، باشرت نظر الدعوى على نحو ما هو مدون بضبوط جلساتها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً ذكر فيها: بأن المدعي حصل على ترخيص بناء برقم (١٧١٠) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٩هـ لبناء دورين وملحق علوي، وأن حصول المدعي على رخصة بناء صادرة من الأمانة يعد إقراراً منه بالالتزام بما ورد فيها، وهي عبارة عن دورين وملحق علوي، ولا يحق له تجاوز الرخصة، كما هو موضح بتفاصيل البناء والمساحات المسموح له بالبناء فيها، كما أن المدعي خالف رخصة البناء بمحض إرادته وعليه تحمل تبعات ذلك بناءً على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) بتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ، والتعليمات التنفيذية للائحة، فقد اجتمعت اللجنة لدراسة معاملة المدعي، وأصدرت لجنة دراسة مخالفة البناء قرارها رقم (٤٠٤١/ل م) المتضمن: على المالك إزالة الزيادة في الملحق العلوي ومقدارها (٣٥٢,٧١) متر، لمخالفته نظام بناء الملاحق العلوية، وذلك باستخدام الآليات الحديثة، والتي لا تسبب أي ضرر على سلامة المبنى. وإجمالي الغرامات والجزاءات المترتبة على المالك والمقاول بمبلغ قدره (٥٢,٥٧٦,٢٥) اثنان وخمسون ألفاً وخمسمئة وستة وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، مع إزالة الزيادة المشار إليها، وختم صحيفته بطلب رفض الدعوى. وقدم المدعي مذكرةً تضمنت نسخةً من قرار لجنة النظر في التظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية برقم (٧٦/ل ت) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ، ثم حصر دعواه بالطعن على القرار. ثم طلبت الدائرة تقديم تقرير

آخر من مكتب هندسي يثبت تضرر المبنى بالإزالة، فأرفق تقريراً هندسياً من مكتب (...) للاستشارات الهندسية يثبت فيه تضرر المبنى نتيجة الإزالة، حيث إنه تضمن: "فيما يتعلق بالزيادة بالملحق العلوي والذي أصبح دوراً ثالثاً، فقد تبين بالتقرير بأن الزيادة أصبحت متداخلةً مع الملحق العلوي الأساسي من الناحية الإنشائية، وحيث إن السقف المنفذ من نوع (فلات سلاب) والذي يعتمد فيه على أن السقف يعمل كجزء واحد، أي أن الجزء الأساسي والمخالف أصبح كتلةً واحدةً، ولذلك فإن أعمال إزالة الجزء المخالف سوف تؤدي عند التكسير إلى تولد أحمال ديناميكية، واهتزاز للسطح، وحيث إنها تؤثر على سلامة المبنى بصفة عامة، وأنه من الصعب الإزالة حيث إن المبنى به عدد من السكان، مما يسبب خطورةً عليهم أثناء التكسير، كذلك سوف يحدث تلفيات كثيرة في تشطيبات المبنى". وقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً دفع فيها بأن المهندس المدني بالأمانة أفاد أنه إذا كان المبنى مقاماً حسب المواصفات والأصول المتعارف عليها بعد عمل الاختبارات اللازمة؛ فليس هناك ضرر على المبنى إذا أزيل عن طريق مقاول متخصصٍ بذلك، وتحت إشراف مكتب هندسي معتمد، وأن لجنة دراسة مخالفات البناء مكونةً من مجموعة من المهندسين المعماريين والمدنيين وهي لجنة مختصة، وعند إصدار قرار المخالفة يؤخذ في الحسبان الآثار المترتبة على سلامة المبنى، وقرار الإزالة صادر على الملحق العلوي فقط دون الارتدادات الجانبية، وعند إزالة الجزء العلوي لا تتأثر سلامة المبنى لوجود معدات حديثة تعمل على قص الأعمدة دون إحداث هزات على كامل المبنى، مما يؤدي إلى الإزالة دون التأثير على

بقية أجزاء المبنى، وهذا ينفي تمسك جهة الخبرة في أن الإزالة تؤثر على سلامة المبنى، وتقرير الخبير المقدم من مهندس واحد فقط، وختمها بطلب رفض الدعوى. ثم قرر طرفا النزاع اكتفاءهما بما سبق، وطلبا الفصل في الدعوى، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي قد حصر دعواه بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في التظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية بأمانة محافظة الطائف رقم (٧٦/ل ت) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ؛ وعليه فإن هذه الدعوى حسب التكييف النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وبما أن النظر في هذه الدعوى

مشروط بالتظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ المدعي بالقرار المطعون عليه فقد نصت المادة (٣/١٣) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ على أنه: "يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها"، وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ، بعد صدور القرار بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً لاستيفائها سائر أوضاعها الشكلية المقررة شرعاً ونظاماً. أما عن موضوع الدعوى، فإن الثابت أن المدعي قام بمخالفة تعليمات البناء في الرخصة الممنوحة له، وقام بالزيادة عن النسبة المحددة بها، ثم قررت المدعى عليها إزالة هذه المخالفة، ولما كانت المحاكم الإدارية هي جهة القضاء الإداري التي تباشر الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية، ولذا يكون الفيصل في النزاعات التي تثور بين الإدارة والغير المرجع فيه الشرع وصحيح النظام، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن سبل الطعن في القرارات الإدارية إنما تتوجه بدعوى اتصاف القرار الإداري بأحد العيوب القادحة فيه وأكثر مما يعود عليه بالبطلان، ولما كان الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها أصدرت للمدعي رخصة بناء برقم (١٧١٠) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٢٩هـ على قطعة أرضه رقم (٣٠٦١) الواقعة بحي الأخباب (مخطط الوسام١) بمحافظة الطائف لبناء دورين وملحق علوي وبدروم، والثابت أيضاً أن المدعي زاد في مسطحات البناء عن المرخص له، وصدر بحقه قرار لجنة مخالفات

البناء بأمانة محافظة الطائف رقم (٤٠١٤/ل م) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ المتضمن إزالة الزيادة في الملحق العلوي ومقدارها (٣٥٢,٧١) متر مربع، وقد تظلم المدعي منه أمام لجنة النظر في التظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية بأمانة محافظة الطائف، وأصدرت قرارها المطعون عليه في هذه الدعوى، وبما أن جدول المخالفات في الفقرة (٣/١/٤) المرفق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ قد نص على: "إزالة المخالفة على نفقة المالك وفي الحالات التي يصعب فيها إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، ويمكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها بدفع نصف تكاليف محل المخالفة ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة"؛ فإن إزالة البناء الزائد على الملحق يستلزم ثبوت عدم تأثيره على سلامة المبنى. وقد اطلعت الدائرة على التقرير الهندسي الصادر عن مكتب (...) للدراسات والاستشارات الهندسية، وقد انتهى فيه إلى التوصية بعدم إزالة البناء الزائد لما قد يترتب عليه من ضرر على بقية المبنى، وفي سبيل تحقق الدائرة من ذلك طلبت من المدعي تقريراً إضافياً من مكتب هندسي معتمد، فقدم تقريراً من مكتب (...) للاستشارات الهندسية، انتهى فيه إلى أن أعمال إزالة الجزء المخالف سوف تؤدي عند التكسير إلى تولد أحمال ديناميكية، واهتزاز للسطح، وحيث إنها تؤثر على سلامة المبنى بصفة عامة، وسوف يحدث تلفيات كثيرة في تشطيبات المبنى؛

وبالتالي فإن الدائرة تطمئن إلى ما انتهى إليه المكتبان الهندسيان. ولا ينال من ذلك دفع ممثل المدعى عليها أن التقرير من مهندس واحد فقط؛ فالثابت أن التقريرين من مكتبين مختلفين؛ ومن ثم فإن الواجب على المدعى عليها الاكتفاء بالغرامة دون الإزالة؛ لصعوبة الإزالة من الناحية الإنشائية، ولما تقرر فقهاً بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وكما أن (الضرر لايزال بضرر مثله)، وكما أن المدعى عليها خالفت نص اللائحة المشار إليها؛ مما يجعل تصرفها هذا متصفاً بالعيب في المحل؛ لمخالفة تلك القواعد مخالفةً مباشرةً، واتصاف القرار بهذا العيب يجعله متعين الإلغاء قضاءً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في التظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية رقم (٧٦/ ل ت) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ وذلك في الدعوى الإدارية رقم (٨٩١/١٠/ق/١٤٤٢هـ) المقامة من (...) ضد أمانة محافظة الطائف.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.